



Gli atti aventi forza di legge



La forma della legge e la forza di legge

L'atto che ha la **forma della legge** è approvato dal Parlamento e promulgato dal PDR, secondo l'iter legislativo previsto dalla Costituzione agli artt. 71-74.

Sono però previsti dalla Costituzione anche atti che non hanno la forma di legge (perché non sono deliberati dalle Camere e promulgati dal PdR), ma sono equiparati alla legge ordinaria, nel senso che hanno la sua stessa forza della legge:

- ➡ **FORZA ATTIVA:** capacità di abrogare o modificare le norme di legge vigenti
- ➡ **FORZA PASSIVA:** capacità di resistere a fonti subordinate alla legge



Gli atti con forza di legge previsti dalla Costituzione

- art. 75: il referendum abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge;
- art. 76: il decreto legislativo;
- art. 77: il decreto-legge;
- art. 78: i decreti del Governo emanati in caso di guerra
- il decreto di attuazione degli Statuti delle Regioni a statuto speciale (previsti dagli statuti stessi)

Sono fonti primarie perché previste dalla Costituzione. Le fonti primarie sono un **numero chiuso**, quindi eventuali altre tipologie di atti aventi forza di legge potrebbero essere introdotte modificando la Costituzione. E' quindi previsto il divieto per la legge ordinaria di creare fonti con essa concorrenziali.



Il decreto legislativo

È l'atto normativo con forza di legge adottato dal Governo in forza di una delega attribuita dal Parlamento secondo quanto prescritto dall'art. 76 Cost.

Art. 76 Cost

«**L'esercizio della funzione legislativa** non può essere delegato al Governo se non con determinazione di **principi e criteri direttivi** e soltanto per **tempo limitato** e per **oggetti definiti**»

La disciplina il decreto legislativo è dettata anche dall'**art. 14, l. 400/1988.**



Segue:

La delega di funzioni legislative al Governo costituisce un'**eccezione** alla regola stabilita dall'art. 70 Cost. secondo cui la **funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere** ➡ Le Camere possono delegare solo **L'ESERCIZIO** della funzione legislativa

E' quindi una **deroga al principio della separazione dei poteri** che opera però solo a determinate condizioni.

La delega legislativa è in genere utilizzata per disciplinare **materie particolarmente tecniche** nelle quali risulta più adeguata la competenza del Governo.

Nella legislazione delegata il Parlamento mantiene un **ruolo di indirizzo e di controllo** sull'operato del Governo.

La necessità della delega ad opera del Parlamento

Il procedimento della delega legislativa consta di **due sub-procedimenti**:

- l'emanazione di una legge delega da parte del Parlamento
- Adozione del decreto legislativo da parte del Governo e sua emanazione ad opera del PDR



Il decreto legislativo è valido se:

- è intervenuta una legge di delega che rispetta l'art. 76 Cost.
- Il d.lgs. è conforme alla legge di delega

La legge di delega

E' la legge con cui le Camere possono attribuire al Governo l'esercizio del potere legislativo.

L'art. 76 delimita il potere di delega con vincoli, il cui mancato rispetto costituisce un vizio di costituzionalità:

- a) la delega può essere conferita esclusivamente con **legge formale** e **approvata con il procedimento legislativo ordinario** (riserva di Assemblea ex art. 72.4 Cost.);
- b) la delega può essere conferita solo al Governo nel suo complesso e non ai singoli ministri o a comitati interministeriali;



Il contenuto necessario della legge di delega

la legge di delega ha un **contenuto necessario**. Deve contenere alcune indicazioni minime e indispensabili:

- deve indicare l'**oggetto definito** del decreto legislativo: la materia o ambito tematico in modo da delimitare il settore in cui il Governo può emanare norme aventi la forza della legge;
- deve indicare l'**ambito temporale** della delega, cioè prevedere un tempo limitato entro il quale il decreto deve essere emanato;
- deve indicare **i principi e criteri direttivi** ai quali il Governo deve attenersi nell'emanazione del decreto legislativo, così da restringere la discrezionalità del legislatore delegato.



La funzione dei principi e criteri direttivi

I principi e criteri direttivi costituiscono la **cornice** entro cui il Governo è chiamato ad operare:

- definiscono **le linee essenziali** a cui il Governo deve attenersi
- le **finalità** che devono essere perseguite nella redazione del d.lgs.

La delega, quindi, individua i rapporti e le situazioni giuridiche che dovranno essere disciplinate dal Governo e i riferimenti che questo dovrà seguire nella predisposizione della disciplina.



Segue: la giurisprudenza costituzionale

La delega non può essere totalmente priva dei principi e criteri direttivi, altrimenti viola l'art. 76 Cost.

Il maggior o minor grado di precisione dei principi e criteri direttivi è però lasciato al Parlamento.

La **giurisprudenza della Corte costituzionale**, pur sollecitando il Parlamento ad essere preciso nella indicazione dei principi e criteri direttivi, è stata sul punto sempre molto prudente (per non interferire con la discrezionalità del legislatore). Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge delega per violazione dell'articolo 76 Cost. solo per la **assoluta mancanza** dei principi e criteri direttivi **sentenza n. 280 del 2004**).

Segue: la prassi

La prassi della delega legislativa ha evidenziato come la legge di delega abbia un contenuto generico rispetto ai principi e criteri direttivi e come il Parlamento preferisca, anziché essere più dettagliato su questi contenuti, assegnare degli adempimenti al Governo:

- Il Parlamento, nella legge di delega, può **imporre al Governo** di sottoporre lo schema del decreto legislativo – prima della sua approvazione finale – al **parere** delle Commissioni parlamentari competenti per materia o di altri organi (la Conferenza Stato-Regioni; il Consiglio di Stato)
- L'art. **14 l. 400/1988** ha istituzionalizzato tale prassi, stabilendo che, qualora il limite temporale della delega sia **superiore a 2 anni**, il Governo è tenuto a presentare insieme lo schema di decreto delegato alle Camere per un parere.

Si tratta di un **PARERE OBBLIGATORIO** ma **NON VINCOLANTE**: ai fini della legittimità costituzionale del decreto legislativo, il Governo è tenuto a chiedere il parere, ma non è obbligato a tenere in considerazione le indicazioni dell'organo che ha espresso il parere.



Il decreto legislativo (decreto delegato)

IL DECRETO LEGISLATIVO (o DECRETO DELEGATO) è il conseguente atto con forza di legge emanato dal Governo in svolgimento della delega conferitagli con legge dal Parlamento.

La sua adozione avviene secondo il seguente **procedimento**:

- proposta del Ministro competente;
- deliberazione del CdM;
- eventuali adempimenti ulteriori (pareri di commissioni parlamentari o altri organi)
- deliberazione definitiva del CdM sentiti i soggetti consultati;
- emanazione da parte del PdR (art. 87.5);

La disciplina dell'art. 14, l. 400/1988

Quando la delega è adempiuta dal Governo? Quando il decreto legislativo è emanato dal PDR.

Per queste ragioni **l'art. 14 della legge 400/1988** ha stabilito che il d.lgs approvato dal Governo debba essere inviato al PDR **almeno 20 giorni prima della scadenza** della delega, affinché il PDR possa eventualmente formulare rilievi e chiedere un riesame dell'atto al Governo.

In merito alla fase dell'emanazione del d.lgs. ad opera del PDR, la Corte costituzionale ha affermato che, in tal sede, il **Capo dello Stato** svolge un **controllo di legittimità costituzionale** del decreto pari a quello svolto in sede di promulgazione delle leggi (**Corte cost. 406/1989**).



Il nomen iuris «decreto legislativo»

L'art. 14 della legge 400/1988 ha altresì introdotto una novità nella **denominazione** con cui sono pubblicati i decreti legislativi.

Mentre in passato venivano pubblicati sulla GU come decreti del Presidente della Repubblica **(D.P.R.)**, **con lo stesso nome, quindi, dei Regolamenti dell'Esecutivo**, la legge 400/1988 ha prescritto che siano pubblicati con la dicitura di decreti legislativi **(d.lgs.)** e con la stessa numerazione progressiva delle leggi, in modo da differenziarli, anche nella loro denominazione, con gli atti del Governo di rango secondario



Le deleghe legislative «correttive» e «integrative» o deleghe «bifasiche»

Nelle deleghe legislative correttive e integrative (dette anche «bifasiche») la legge di delega e contiene **due termini temporali**:

Il 1° per l'emanazione di un d.lgs. per la disciplina della materia oggetto della delega.

Il 2° per l'emanazione, dopo qualche tempo, di un d.lgs. che vada ad introdurre **norme correttive e/o integrative** al decreto precedentemente emanato, sulla base degli effetti da esso nel frattempo prodotti.



La posizione del d.lgs. nel sistema delle fonti del diritto

Il d.lgs., in quanto atto avente forza di legge, è sottoposto al **rispetto della Costituzione** e soggetto al controllo di legittimità costituzionale.

Se il Governo non rispetta i limiti contenuti della legge di delega il decreto legislativo è affetto da illegittimità costituzionale per **«eccesso di delega»**.

La legge di delega, in tal caso, assume **il valore di parametro interposto**, nel senso che si colloca fra il d.lgs. e l'art. 76 Cost.: infatti un decreto legislativo che violi la legge di delega va indirettamente a violare anche l'art. 76 Cost., il quale prescrive che il governo deve emanare il d.lgs. in funzione e nel rispetto della legge di delega.



Le deleghe accessorie: i testi unici



Una particolare figura di delega legislativa, detta **accessoria**, si ha quando il Parlamento emana una legge di riforma di una determinata materia e nella stessa disciplina è contenuta la delega al Governo di coordinare le norme vigenti raccogliendole in un **TESTO UNICO**.

Nel raccogliere e coordinare la normativa in vigore il Governo viene delegato ad abrogare espressamente le norme abrogate implicitamente dalla nuova disciplina.



I decreti emanati dal Governo in caso di guerra ex art. 78 Cost.

L'art. 78 della Costituzione prevede che “le Camere deliberano lo stato di guerra e **conferiscono al Governo i poteri necessari**”.

La dottrina ritiene che in tal caso la delega dei poteri al Governo avvenga con una **delega anomala**:

- ha **natura obbligatoria** e **non è tenuta a rispettare le prescrizioni dell'art. 76 Cost.**

Il Governo, in forza della delega prevista dall'art. 78 Cost. ha il potere di emanare norme con forza di legge, derogando le normali procedure.



I decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale

Gli **Statuti delle Regioni speciali** (approvati con leggi costituzionali), dispongono che la loro attuazione avvenga con **decreto legislativo** e che, quindi, si proceda con d.lgs. al trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni dallo stesso previste.

Il d.gs. è approvato dal Governo, su proposta di una **COMMISSIONE PARITETICA** composta da membri del Governo e rappresentanti della Regione, ed è emanato dal PDR.

Si tratta di un d.lgs. anomalo perché **non è preceduto da una legge di delega del Parlamento**, in quanto la delega è contenuta nello stesso Statuto regionale.